ក. គោលការណ៍សុច្ឆនៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញតិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

គ. សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្តីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តជាតិក្តី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរ ជាតិ ។

ឧទាហរណ៍: សេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទ បញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់ តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃ លក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅ ដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋ ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈ ជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្ត ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ

ជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាមរយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺៈ

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការ

ពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០។

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា** Sandinista ។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀត ពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការរាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។ នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុង

សម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន Reagan ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ NSDD17 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា ។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅការ៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅការ៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិកផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេច ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រនិងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគូបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកនៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទារណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន